

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized illustrations of women in various colored dresses (orange, green, yellow, brown) holding up yellow and orange signs, suggesting a protest or demonstration. The text is overlaid on this pattern.

春の一日体験会議

**Convention on Elimination
of All forms of
Discrimination Against Woman**

女性差別撤廃条約

目次

フロント挨拶	4
序章	6
第 1 章 女性差別撤廃条約の沿革	8
第 1 節 女性に関する条約と女性差別撤廃条約	8
第 2 節 女性差別撤廃条約の理念	10
第 3 節 国連女性の地位委員会	14
第 2 章 史実での条約草案の作成	16
第 1 節 総会第三委員会作業部会第 32 会期から本会議まで	16
第 2 節 留保	18
第 3 章 SDGS 目標 5 と女性差別撤廃条約	21
第 1 節 第 6 条女性の売買・売春からの搾取の禁止	21
第 2 節 第 7 条政治的・公的活動における平等	22
第 3 節 第 10 条における差別撤廃	22
第 4 節 第 16 条婚姻・家族関係における差別撤廃	23
第 4 章 論点解説	25
第 1 節 大論点 1「教育」	25
第 2 節 大論点 2「婚姻」	27
参考文献	29
編集後記	30

フロント挨拶

はじめまして！本会議で会議監督を務めさせていただきます、木村歌菜です！

1 年弱前聞いたこともなかった模擬国連と出会い、初めて春の一日体験会議に参加してから、これまで 9 つの会議を経験して今会議監督という立場になったこと、今も依然役不足な自分を自覚しながらもとっても感慨深い気持ちです。

本会議の議題に「女性差別撤廃条約」を選択したことには、当初はやりたい議題と全く乖離していて（朝鮮戦争の安保理がやりたかった…）そこまで強い思い入れというのでもなかったのですが、今ではその気持ちも少し変わりました。

そのきっかけとして、リサーチを進めていく中で出会った 1 つのスピーチがあります。女性学の第一人者として著名な東京大学の上野千鶴子教授が、2019 年の東大入学式で行った祝辞です。YouTube でその全体を視聴することができるのでぜひ見ていただきたいです。

「頑張れば報われる」という言葉があります。皆さんは人生の中でこれを実感したことがあるでしょうか。上智大学の入学試験を何年もの努力の末に通過した時、はじめて模擬国連のアワードを貰った時、そう実感できるかもしれません。

社会の弱者とは、頑張っても報われない人たちです。または、頑張ることも許されない人たちです。本条約ができた当時の世界において、女性は明らかに弱者でした。

頑張ったら報われると思えることそのものが、努力の結果以上に、環境に恵まれた幸運の結果です。その環境の得難さを自覚することができたとき初めて、女性差別撤廃条約の本当の価値に気づくことができるのかもしれません。

皆さん旧メンには、本会議において、新入生への対応という面で大きな負担をかけますが、私たちフロントは皆さんを信頼しています。不安や懸念があったらいつでもお声がけください！

会議監督 木村歌奈

こんにちは～！今会議で議長を務めます、古村紫織です。

42 期みなさん、会議に出てくれてありがとうございます！あっという間に旧メンですね。19 年生きてきて一番早い一年でした。北陸大会のサーバーネームを新メンにするべきなのか旧メンにするべきなのかずっと悩んでいる今日この頃です。

はじめて後輩を迎えてキャリーをするのは不安かもしれませんが、フロントも一緒に頑張るので当日まで一緒に頑張りましょう！！いつもとベクトルの違う会議準備、当日を迎えることになると思いますが、みんなで乗り越えて仲を深めていきましょう！（？）42 期のみんなとご飯行きたい：>_<：

議長 古村紫織

皆さんこんにちは！本会議で秘書官を務めさせていただきます四ツ谷旧（！）メンの清水大輝です。

皆さんお忙しい中、春一会議に参加してくださってありがとうございます！いよいよ新メンを迎えての会議が始まりますね。会議に出てくれる 42 期のみんなが、後進とともに会議に出ることでまた新しい景色を見ることができればいいなと考えています。私自身よわよわもぎこっかーではありますが、みんながこの会議でやりたいこと、見せたいものを実現できるよう精一杯サポートしていきたいと考えています。些細なことでも何かあったら声をかけてください。よろしくお願いします。

秘書官 清水大輝

親愛なる各国大使の皆さんごきげんよう。秘書官の遠藤みのりです。強化会議が大詰めの頃にアプライが始まりましたが、アプライ本当にありがとうございます。私たちの多くもこの春一で現神メンの 41 期の先輩方と出会い、今ではその立場と考えると感慨深いですね。あの頃大きな背中を見せてくれた先輩はもうよっけんにいません（？）。今回はいつも通り楽しみつつ、いつもとは一味違った不安もあるとは思いますが、当日まで突き進んでいきましょう！！私たちフロントも全力でお手伝いさせていただきます！！

秘書官 遠藤みのり

やっほー！昨年春一に参加した旧メンたちはもう 1 年経ったんですね。早すぎて信じられませんね。さて春一のセクになったわけですが、セクが初めてということもあり、皆さんに迷惑かけてしまったかもしれません、許してください！！ちなみに表紙は私が作成しました！自分で言うのもなんですが結構自信作です！

忙しい中出てくれてありがとうございます！！みんなで新歓がんばろう！！

秘書官 増田美玖

序章

コンセプト

『Bridging』

選定理由

①春の一日体験会議を、新入生が模擬国連を始めるきっかけになるようなものというより、何かしらの楽しい感覚を持ち帰り、次の新歓の会議にも出てみようかなと思えるような、新入生を次の会議に繋げる架け橋のような会議にしたい

②会議の難易度と目的からして旧メンの成長の場になるようなものにするつもりはないが、参加する旧メンが自らの初めての会議を思い出し、これからの議場にその気持ちをつなげられるような原点回帰の場所にしたい

③女性差別撤廃条約という、多くの人の願いと希望が詰まった会議を取り扱うことで、いまを生きる我々若者が会議を通してその感覚を少しでも体感し未来につなげてほしい

議場設定

議題	女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 - Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women -
議場	第 34 会期国連総会本会議
決議番号	A/RES/34/180
設定日時	1979/12/18
議事録番号	A/34/PV. 107
使用可能言語	公式/非公式/文書: 日 (一部国連公用語の使用許可) / 日/日 (ただし、動詞のみ英併記)
採択方式	コンセンサス・ロールコール選択式 スピーチ: 投票前後に各 1 か国ずつ (2 分)

使用可能な リサーチデー タ	1979/12/17 まで
----------------------	---------------

第 1 章 女性差別撤廃条約の沿革

文責：長谷川陽菜

第 1 節 女性に関する条約と女性差別撤廃条約

この項ではまず『女性に対する差別の撤廃に関する宣言』に至るまでの流れと、「宣言」と「条約」の違いを簡単に説明していく。女性差別の原因には多くの原因があり、それらが複合的に絡み合うことにより、様々な宣言や条約の発効に至っている。国や地域により事情は大きく異なる。本項、次項で書かれていることはあくまで、大きな流れだと思って読んでいただけると幸いである。

女性差別について

近現代以前の女性差別について軽く触れようと思う。先述した通り地域により考え方は全くと言っていいほど変わる。導入として軽く読んでいただきたい。

女性と男性の生物としての肉体的な違いについて、初めて女性を男性より劣っていると論理的に説明したとされているのは古代ギリシャの哲学者、アリストテレスである。しかし、西洋における女性差別の構造はキリスト教を基礎としている。キリスト教の女性差別に最も大きな影響力を持ったのはアウグスティヌスとされている。創世記においてアダム（男）とイヴ（女）が蛇に唆され悪魔の実を食べた為永遠の命を失い楽園から追放された、という話はあまりにも有名であろう。アウグスティヌスは、イヴが蛇の甘言に唆されアダムを巻き込んだ、と解釈するなど、その他多くの女性差別的な解釈を残した。また時が経ち、プロテスタントにおいても女性に対する男性の支配は当然のことと見做され、カトリックよりも厳しい政策をとったと言われている。

「自由・平等・友愛」を有名なスローガンとする「フランス人権宣言」も、「全ての人間は生まれながらにして平等」の文でよく知られている「アメリカ独立宣言」も、どちらも原文を読むと対象とされているのは「男性のみ」である。このことに女性らはすぐに気づき、権利獲得のために運動を起こすようになり 19 世紀から 20 世紀にかけて徐々に獲得されていく。1918 年に初めてイギリスで 30 歳以上の女性に選挙権が認められるが、第一次世界大戦における労働者女性の活躍が認められたわけではない。このような労働が女性に与えられてきた家庭での役割を損なうことが無いと分かったからである。権利として対等になっても社会によって作られた差別がなくなるわけではない。そこで権利としての対等性だけでなく、実質的な対等性を求めてフェミニズムの運動が盛んになっていく。

『女性に対する差別の撤廃に関する宣言』に至るまで

1948 年、国連総会において世界人権宣言が採択された。世界人権宣言は国連憲章がその促進を謳う「人権及び基本的自由」の具体的内容を定めるものであり多くの国連機関により援用されている。国連に加入している全ての国は宣言をそのように使われていることに躊躇していない。その後、世界人権宣言を条約化した国際人権規約では、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約のいずれも、締結国はそれぞれの規約に掲げる権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教その他による差別なしに保障することを約束した（第二条）。そして重ねて「男女に同等の権利を確保することを約束」している。国際人権規約の起草、採択と発行に並行し、国際連盟の遺産を受け継ぎ西欧法的アプローチにより平等を実現しようとする努力がなされていた。

主な成果は以下のとおりである。

- ①女性の政治的権利に関する条約（1952 年）
- ②既婚女性の国籍に関する条約（1957 年）
- ③人身売買及び他人の買収の搾取の帽子に関する条約（1949 年）
 奴隸制、奴隷貿易、奴隷制類似の瀬戸および観光の廃止に関する補充条約（1956 年）
- ④婚姻の同意、最低婚姻年齢及び婚姻登録に関する条約（1962 年）及び同勧告（1965 年）
- ⑤ILO の一連の条約及び勧告
 例）母性保護条約、夜間労働条約、差別条約、雇用政策条約…など
- ⑥ユネスコの教育における差別禁止条約（1960 年）及び同勧告

以上のことから、女性に対する差別の撤廃に関する宣言が突如議題として上がったのではなく、今までの成果を基礎として策定されたということが見受けられるであろう。

『女性に対する差別の撤廃に関する宣言』の簡単な内容

女性に対する差別の撤廃に関する宣言は前文において国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約、国連や専門機関の決議、宣言、条約、勧告などを援用し、それにも関わらず女性に対する差別が存在していることへの憂慮を表明している。

本文の一般的規定では

- ・女性に対する差別は根本的に不正であり、「人間の尊厳に対する犯罪を構成すること
- ・差別的な法制や慣習・慣行の廃止
- ・憲法などによる同権の法的保護の確立と国連や専門機関の国際文書の批准を求める
- ・偏見を打破し、女性を劣性とする考えに基づく差別的慣習を廃止するために世論の啓発と指導を行うべき

→女性に対する差別を厳しく糾弾し、法律的方法による差別の撤廃と法律上の平等を目指しているが、最後の文は世論の啓発により一般民衆の意識態度を変えさせ事実上の平等を目指している。

- ・参政権、公職に就く権利
- ・国籍を取得、変更、保持する権利
- ・婚姻及び家族法における権利
- ・差別的警報規定の廃止
- ・人身売買及び売春からの搾取禁止
- ・教育を受ける権利
- ・差別的刑法規定の廃止
- ・人身売買及び売春からの搾取禁止
- ・労働における権利と母性保護

この宣言の実施方法として、経済社会理事会は 1968 年報告制度を発足。これは、加盟国・専門機関・NGO から事務総長に対し、宣言の広報とその実施のためにとった措置について報告書を提出し、事務総長はこれをまとめて報告するというものである。加盟国は 4 年サイクルで報告書を提出するが、報告の際には、法律の現状、事実としての状況、両者の差異に焦点を当てることとされている。この報告制度は措置の女性差別撤廃条約の実施規定の先駆としての意味を持っている。

『宣言』と『条約』の違い

条約は「**国際法に規律される国際的な合意**」である。条約は比較的重要な基本条約に用いられる。宣言には法的拘束力を伴わないとされている。条約は法的拘束力があり、違反すると国連から制裁がある。

第 2 節 女性差別撤廃条約の理念

「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識の変革は、女性差別撤廃条約の中心理念である。では、国際社会でどのように形成されたのだろうか。大きく分けて三段階に分けることができる。

①女性労働の保護

第一段階として、1919 年第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約に基づき国際連盟の常設機関として設立された国際労働機関（ILO）の政策に見ることができる。労働条件

の改善、生活水中の工場、経済的・社会的安定の増進を目的とする ILO は、当初女性を「平等」ではなく、「保護」の対象として捉えた。そのため、女性労働に関しては労働現場での保護に重点を置いた政策がとられた。当時の苛酷な労働条件を鑑みるとこうした保護の必要性は頷けるものである。

②機能平等論

第二段階は ILO の目的に関するフィラデルフィア宣言が採択された 1944 年から国際婦人年の前年である 30 年間の指導的考え方である。第二次世界大戦が女性労働の評価を高めた。その結果、ILO の目的に関するフィラデルフィア宣言では労働者は「性に関わりなく」、「自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつ」とし、「平等」の視点が示された。

しかし、当時の考えは男女の平等を認めはしたものの、女性は子を産み育てるという機能を持っている女性が家庭責任を持つものであるということを前提とした女性の母性機能を重視し、女性を家庭責任の主体とした上での「平等」であり、その意味で限定された平等論であった。これは「機能平等論」と呼ばれ、国連女性の地位委員会が起草した 1967 年の女性に対する差別の撤廃に関する宣言も同様のスタンスをとっている。当時の各国の認識が、家庭責任は女性にあるのが当然とするものであったことが容易に推察される。

③国際的展開の第三段階

固定化された男女役割分担観念の変革を伴う徹底した平等論の登場は、国際婦人年の到来を待たなければならない。産業構造の変化、情報化・国際社会の到来、女性の高学歴化、世界的規模での女性の地位向上運動は「男女」をターゲットとした無条件の平等理念を提示した。国際婦人年である 1975 年に国連が主催した史上初の世界女性会議は、「世界行動計画」を採択し、「男女平等の達成とは、両性とその才能及び能力を自己の充足と社会全体のために発展させうる平等な権利、機会、責任を持つべきことを意味する。そのため、家庭及び社会の中で両性に伝統的に割り当てられた機能を再検討することが肝要である。男女の伝統的な役割を変える必要性を認識しなければならない」と謳っている。この考えは今や世界の共通認識とされるに至っている。

固定化された男女役割分担観念の変革

「平等」ではなく、「保護」を強調する立場や女性の生物学的機能を社会的機能にまで拡大して捉えようとする考え方と訣別するのは 1975 年、「雇用における男女の機会と待遇の均等に関する宣言」である。「平等」を極大化し、「保護」を極小化する考え方が今日の平等論の基本である。1979 年の女性差別撤廃条約はまさにこの考え方を中心理念としている。

女性差別撤廃条約の最大の特徴は、法上の平等は勿論のこと、事実上の情動の実現を求めており、公の期間はもとより個人による差別の撤廃をも締結国に義務付けていることである。社会慣習・慣行に存在する性差別こそが最も根源的な問題であるとの認識に立ち、条約が事実上の平等を射程のうちにを入れることを明確にしたことは大きく、女性差別撤廃委員会の締結国政府レポートの審議では、常に事実上の平等という見地から検討が加えられている。例として、日本では結婚する際、姓は夫のものでも妻のものでも良いと法律上では規定しているが実際は9割以上が女性が姓を変えることについて指摘されている。

事実上の平等を達成するために積極的に暫定的な特別措置を導入すべきである、という考えも女性差別撤廃条約に取り入れられた。つまり、アフーマティブ・アクション¹を勧めている。

女性に対するバイオレンス

最も緊急な課題とされている女性問題の一つに「バイオレンス」の撤廃がある。1993年の世界人権会議では様々な女性に対する女性バイオレンスが証言された。しかし、女性差別撤廃条約は他の人権条約同様、時代の国際社会の特定の状況の中で生まれた文書であり、あらゆる状況を想定した理論上の産物ではない。したがって、「女性に対するバイオレンス」の問題に明確に対応する条項がない。もちろん、女性に対するあらゆる差別の撤廃を目的とする女性差別撤廃条約はバイオレンスの排除を前提としていることは確かである。しかし、近代法は成分法の形式により存在し、適用は法の解釈によって行われるため、保証する権利は明文化することが望ましい²。よって1993年に「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択された。

女性差別撤廃宣言採択後の世界

女性差別撤廃宣言が採択されても女性差別の状況は容易におさまらず、アメリカでは国中を挙げて大論争が展開された。国連の場合からすると、加盟国の大多数を占める開発途上国の女性の地位が向上しないことには全体のレベルを上げることは不可能であった。国連では女性差別の撤廃に関しても人種差別の場合と同様に基準設定と並行して行動の指定、宣言や行動計画の採択が行われ、国内的・国際的レベルでの活動が展開された。この手法は他の社会問題にも用いられているが、この女性の場合は政治的、経済的態勢や文化的宗教的背景の相違を超えて世界中の女性の潜在的エネルギーを引き出す

¹ 例えば、管理職における女性の比率を上げる！としたら、優先的に女性を昇格させたりすること。女性だけでなく、黒人、障がい者など様々な少数派に対して行われることがある。一見いいことのように思えるが差別を助長するのではないか、など様々な意見がある。しかし、このような制度がないと、採用されにくいことも確かではある。

² 明文化しないと良くも悪くもどうしても解釈でき、逃げ道ができるということですね。

ことに成功した。

個人通報制度について

国際的人権保障には以下の三つの段階がある。

- ①国際条約が個人の人権を保証する条項を持つ段階
- ②人権保障について国家を主体とする何らかの実施措置を持つ段階
- ③条約上の人権を侵害された個人が、直接国際機関に救済を求めうる段階

現行の女性差別撤廃条約は第二段階にあるとされている。人権は基本的に個人の権利である。個人の人権が国際機関によって救済される可能性をもつ第三段階の保証が行われない限り、国際的人権保障の直接的な効力は限定的にしか認められず、多分に政府の対応次第という要素が強くなる。よって個人からの通報を国際機関が受けつける制度の存在意義は大きい。

この制度を最初に採用したのが 1950 年のヨーロッパ人権条約である。地域的なものではあるが、1993 年の一年間の間に 2037 件もの申立が寄せられていることから有用性が推し量られる。グローバルな人権条約で個人通報ができるのは自由権規約、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約の三つである。

女性差別撤廃条約に関係する主な個人の通報制度として、国連女性の地位委員会への通報手続などがある。しかし、国連女性の地位委員会の業務のメインストリームではなく、改革が議論されている。

女性差別撤廃条約の意義

女性差別撤廃宣言から 12 年後に女性差別撤廃条約が採択された。しかし、宣言の延長線上に条約が作られたのではなく、両者の間には質的な差異がある。差異とは、事実上の平等の一層の追求であり、西欧中心的だった国連を揺さぶった開発途上国の重い現実に由来している。加盟国だけでなく、専門機関、NGO などの意見も取り入れ採択した。

条約の前文で、国連憲章・世界人権宣言・国際人権規約・その他の国連及び専門機関の決議・宣言・勧告等を援用しつつ、女性に対する差別が広範に存在していることを憂慮する点、女性に対する差別が人間の尊重の原則に反し³、国の政治的、社会的、経済的、文化的活動に参加することを妨げ、社会及び家族の反映への増進及び、人類への貢献する能力の開発を阻害するという指摘は宣言とほぼ同じである。その後、人種差別・外国による占領及び支配・内政干渉の根絶、国債の平和と安全並びに軍縮、平和への女性の参加が不可欠であるとの部分は途上国及び東側諸国の主張を織り込んだものである。

条約内の文で注目すべき点として、前文に掲げる目標と対応し、

- ・締結国は差別的法制のみならず、慣習、慣行をも廃止するためあらゆる措置をとる

³ しかし、宣言のように「犯罪」とまでは断じていない。

ものとされていること

- ・国や公の機関による差別のみならず、個人、団体、企業による人間の差別をも撤廃するとされていること
- ・男女の役割分担に関する人々の意識や態度を変えさせる措置を取るものとされていること

このように従来の特約の法律構成の枠を踏み越え、差別の実行的撤廃を正面から目一杯追求しているところにこの特約の特徴がある。

実質規定においては一条一条が広範、詳細、具体的かつ網羅的で宣言の対応規定を遙かに超えている。宣言にはなかった農村女性に関する一条は特に開発途上国について重要な意味を持っている。2020 年 10 月現在、署名国数 99、締結国数 189⁴である。

第 3 節 国連女性の地位委員会

文責：清水大輝

国連女性の地位委員会(婦人の女性地位委員会)は、1946 年に国連経済社会理事会の機能委員会として設置された。国連女性の地位委員会は政治・市民・社会・教育分野等における除災の地位向上に関し経済社会理事会に勧告、報告、提案などを行うこととなっており、経済社会理事会はこれを受けて総会(第三委員会)に対して勧告を行う。

1974 年第 25 会期国連女性の地位委員会には、会期前に作業部会が形成された。ここでは、地理的差異を考慮して選出された 15 カ国のメンバーによって構成された。それらは、カナダ・チリ・コロンビア・ドミニカ・エジプト・フィンランド・ハンガリー・インドネシア・リベリア・ナイジェリア・フィリピン・ソ連・イギリス・アメリカ・ザイールであったが、インドネシアとリベリアは欠席した。この作業部会の目的は性差別撤廃のための文書について、第 25 会期国連女性の地位委員会に原案を示すことであった。一般規定と実体規定はフィリピンとソ連が共同案を作り、実施措置についてはエジプト、ナイジェリア、ザイールの共同案を基礎とし、前文と最終条項についてはソ連案が基礎とされた。これらのレポートが国連女性の地位委員会に提出された。

国連女性の地位委員会は経済社会理事会によって選出された 32 の国連加盟国によって構成された。1974 年第 25 会期国連女性の地位委員会は、単一の総括的特約を作ることを決定し、作業部会のレポートをもとに審議に入った。日本・エチオピア・ノルウェー・イギリスは当初原案が詳細すぎるという理由で経済社会的権利全般に反対意見を表

⁴ 署名とは特約の趣旨と内容に基本的に賛同することであり、実行は義務ではない。締結すると特約を実行し、その進み具合や状況を報告する必要がある。

明した。その後、審議が進められ、1976 年 12 月 17 日に完成されたのが国連女性の地位委員会案である。本案は、国際婦人年・国連婦人の十年という時期であったことが幸いし、国連女性の地位委員会案は極めてレベルの高いものとなった。条約案は経済社会理事会の手を経て、第 32 会期国連総会に提出された。

第 2 章 史実での条約草案の作成

第 1 節 総会第三委員会作業部会第 32 会期から本会議まで

文責：清水大輝

第 1 項 概観

1967 年 11 月 7 日、第 22 会期国連総会において、「女性に対する差別に撤廃に関する宣言」が全会一致で採択された。法的拘束力のない「宣言」という形式の文書ではあったが、国連女性の地位委員会は、この宣言の履行確保のための制度を導入した。さらに国連は「国際婦人年(1975)」「国連婦人の十年(1976~85)」を展開。同宣言の条約化の機運が高まった。条約は、国連女性の地位委員会作業部会や国連女性の地位委員会、国連第三委員会作業部会や国連第三委員会(社会開発や人権問題を主に取り扱う)等を経て総会を通過にて採択された。以上からわかるように、条約は宣言の延長線上に存在するものである。しかし、この 10 年は女性問題への関心が急速に拡大した時期でもあったため、条約は宣言よりも充実した内容となった。主な相違点としては、女性差別撤廃宣言前文第 6 文「家族とくに子の養育における婦人の役割に留意し」に見られるような女性の家庭に対する責任が、条約においては「男女の固定化された役割分担概念の変革」となった点や、条約の前文に南北/東西対立を象徴するようなアパルトヘイト、新植民地主義、新国際経済秩序といった政治的文言が書き込まれた点が挙げられよう。

第 2 項 本会議までの軌跡

1976 年 12 月 17 日に国連女性の地位委員会案が完成した。国際婦人年・国際婦人の十年という女性問題への世界の関心が高まりを見せた時期であったことも影響し、地位委員会案は質・内容的にも極めてレベルの高いものとなった。この条約案は、後に経済社会理事会の手を経て、第 32 会期国連総会に提出された。

国連総会第三委員会には、1977 年、78 年、79 年の 3 会期に、女性差別撤廃条約の国連女性の地位委員会案を審議するための作業部会が構成された。これらの作業部会は、いずれも国連加盟国全てが出席資格をもち、出席・欠席は各国の自由に任せる「自由参加」の部会となった。ここでは、国連女性の地位委員会案に対して数多くの

コメントが寄せられた。これを事務総長が整理したレポートが、国連総会第三委員会作業部会における審議のベースとされた。

1977 年の第 32 会期国連総会第三委員会作業部会は、モンゴルの議長のもと、同会期の国連総会加盟国代表とオブザーバーとしての国連専門機関などが出席し、条約タイトル、条約前文～第 9 条までの審議を行った。細かい条文については、公開されている日本語決議文を参照されたい。

1978 年の第 33 会期国連総会第三委員会作業部会は、ジャマイカの議長のもと、同会期国連総会加盟国代表とオブザーバーとしての国連専門機関や経済社会理事会において諮問的地位を持つ団体の代表が参加し、本文第 1 条、第 10 条～第 16 条までを審議した。

1979 年の第 34 会期国連総会第三委員会作業部会では、インドの議長のもと、以前の作業部会で活論に達しなかった条項の審議を行った。1979 年 11 月 19 日に完成した国連総会第三委員会作業部会案は直ちに国連総会第三委員会に送付された。

1979 年国連総会第三委員会は、作業部会から送付された案の審議を行い、第三回委員会を賛成 104 反対 0 棄権 10 で採択した。なお、国連総会に対しこの条約案を採択するよう勧告する決議にはメキシコが反対した。こうして成立した国連総会第三委員会案は国連総会本会議に提出された。

第 3 項 第 34 会期国連総会本会議

1979 年第 34 会期国連総会本会議は 12 月 18 日、第三委員会案を投票説明以外の審議を行わず、投票に付した。なお、以下の 4 点に関しては分割投票となった。

- | |
|--|
| <p>①前文第 10 段落（アパルトヘイト、人種差別、植民地主義、外国の支配及び内政干渉の根絶）→賛成 108・反対 0・棄権 26</p> <p>②前文第 11 段落（国際の平和及び安全の強化、国際間の緊張緩和、軍縮、人民自決）→賛成 108・反対 0・棄権 26</p> <p>③本文第 9 条 2 項（締約国は、子の国籍に関し女子に対して男子と平等の権利を与える）→賛成 92・反対 13・棄権 28</p> <p>④第 16 条 1 項 C 号（婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任）→賛成 104・反対 0・棄権 32</p> |
|--|

そのあと、条約案全体の確定が諮られ、賛成 130、反対 0、棄権 11 により採択した。棄権国は、バングラデシュ、ブラジル、コモロ、ジブチ、ハイチ、マリ、モーリタニア、メキシコ、モロッコ、セネガルである。この決議が、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（総会決議 180）である。

本条約は 1981 年 9 月 3 日に発効し、国連の採択した人権条約の中でも急速に多くの締約国を擁するに至った条約のひとつである。1982 年以来、女性差別撤廃委員会が主体となって、条約の履行確保のため活動している。

第 2 節 留保

文責：木村歌菜

ここでは本条約で用いられている留保について扱う。

留保とは…

ここで条約法に関するウィーン条約を参照する。

第 2 条 1 項 d 「「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明（用いられる文言及び名称のいかんを問わない。）をいう。」

国連ではその誕生以来多くの人権に関する多国間条約が締結されてきた。本来、このような多国間条約はすべての条約当事国間で等しく適用されるべき人権条約というのはその特性上、その内容が国内の社会的、経済的、そして文化的背景に深くかかわるために、文化保護の観点と相反したり、西洋的な価値観に統一することが正しいと一概に言えないことも多く、すべての国が同意し得る共通の規範を作成することは極めて困難である。しかし当然ながら、人権条約とは全世界で効力を持つことで初めて本来の意義を発揮するものでもある。そこで多くの国の参加を受け入れるためにあるのが「留保」であり、これは一方的に留保を宣言した国に対して、明示又は黙示の同意を他の当事国が表明することで成立する。その結果、条約の目的や内容の全体に対する同意を行いながら、一部の規定の自国への適用を排除または変更することができる。本条約でも史実においては留保を認めており、それによって第 16 条などを容認することが難しいイスラム国家もこの条約に参加することが可能になっている。

お分かりのことであろうが、本来、多数国間条約はすべての条約当事国間で等しく適用され全当事国が同一の権利義務関係にあるのが望ましく、留保制度は著しく条約の規範性を弱めるものである。本条約において、全 145 の締約国のうち、国際人権条約中最も多い 55 か国が条約の一部を留保している。この条約は当初から、無数に穴の開いたスイス・チーズのようだといわれ、本条約に対する締約国の態度に疑問が呈されてきた。本模擬国連会議では留保の使用が認められず落ちどころを模索していただくしかない

が、留保にはそれぞれの国の国益が顕著に表れるために参照の価値が極めて高いため、以下では今回の論点に関係する各国の留保の内訳を紹介する。

	前文	10 条 (c)	(h)	16 条 (c)	(d)	(f)
イギリス	○	○				○
フランス	○			○	○	
エジプト				16 条全体を留保		
バングラデシュ				○		○
シリア				○	○	○

★前文

英仏が留保を挙げた段落は前文の 10・11 が該当する。

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し（前文 10 段落）、
国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に嚴重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し（前文 11 段落）、

★10 条(c)

すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

★16 条

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。

第 3 節 女性差別撤廃委員会

文責：遠藤みのり

採択された女性差別撤廃条約の条約 17 条に基づき、条約の実施に関する状況検討する機関として女性差別撤廃委員会が設置された。条約発効の翌年の 1982 年に発足し有識者で構成されるが、経済社会理事会や総会からの指示を受けることなく完全に独立している点で国連女性の地位委員会と異なる。この委員会の機能は大きく 3 つある。締約国が条約 18 条の規定に従い提出する定期レポートの審査権、さらに提案勧告権ならびに勧告義務、最後に経済理事会を通じた国連総会への報告である。この節では主に勧告について扱う。

1987 年の委員会第 6 会期においては、イスラム教に関しての調査勧告決定がなされた。以下全文である。

第 6 会期において行われた討議を念頭におきつつ、
国連システム全体、とりわけ国連の専門機関と国連女性の地位委員会において、イスラムの法及び慣習のもとで女性の地位について、とりわけイスラムにおける類推適用の原則を考慮しつつ、結婚、離婚、子の監護と財産及び社会の公的生活への参加における女性の地位と平等についての研究を促進し、あるいはこれに着手するように要請する。

バングラデッシュの報告レポートに基づいたものであったが、主にイスラム諸国からの反発が相次ぎ、最終的にこの勧告が何ら効力を認めないとの決議が多数決により成立した。この点で委員会が絶対的な効力を持つわけではないことが伺えるだろう。加えて女性の権利向上を求める過程でこれら宗教の諸問題において各国間で対立が発生し、合意形成を困難にしていることは想像に難くない。

一般的勧告第 5 【一時的な特別措置】

教育、経済、政治及び雇用への女性の組み入れを進めるために、積極的行動、優先的取り扱いもしくは割当制等の一時的な特別措置をより多く活用するよう勧告する。

言い換えれば、締約国にアフーマティブ・アクションを提案するものだ。アフーマティブ・アクションは一定の範囲内で特別の機会を当事者に提供するものだが、これらは優遇措置を受けられなかった側からの逆差別の訴えが上がる場合がある。

第 3 章 SDGs 目標 5 と女性差別撤廃条約

文責：遠藤みのり

ミレニアム開発目標（MDGs）の後継とされる持続可能な開発目標（SDGs）は、ジェンダー平等の実質的な規範的基準の達成を目的とし、女性差別撤廃条約の枠組みを受けて公的部分での施策を求めている。SDGs 目標 5 は「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」であり、9つのターゲットを掲げている。この章では4つのターゲットと条約の関係性について扱う。

第 1 節 第 6 条女性の売買・売春からの搾取の禁止

女性差別撤廃条約の第 6 条を以下に示す。

第 6 条

締約国は、あらゆる形態の女子の売買・売春からの搾取を禁止するための全ての適切な措置（立法を含む。）をとる。

女性の尊厳を傷つける売春の搾取の禁止に関して、20 世紀初頭からさまざまな条約が存在している⁵。この女性差別撤廃条約制定後には「女子の売買・売春からの搾取の禁止」に限定されず、「女性に対する暴力」全般に関しての視野の必要性が指摘された。SDGs 目標 5.2「人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する」では、すべての女性が受ける暴力・年齢のデータで進捗度を測定する指標が設定された。

カナダにおいては、男女に関わらず売春に携わるものの各種の売春斡旋を禁止していたが条約締結後にはさらに公共の場における売春を目的としての接触の場合も、性別を問わず犯罪としている。

⁵ ①醜業ヲ行ハシムルタメノ婦女売買取締ニ関スル国際協定（1904 年）
②醜業ヲ行ハシムルタメノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約（1910 年）
③婦人オヨビ児童の売春禁止ニ関スル国際条約（1921 年）
④成年婦女子の売買禁止に関する国際条約（1933 年）
①～④が統一され人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約（1950 年）が成立する。

第 2 節 第 7 条政治的・公的活動における平等

第 7 条

締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためにすべての適当な措置を取るものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。

- (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有する権利
- (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利及び政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利
- (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利

女性の政治的・公的活動の参加は国連が発足当時から 1960 年代にかけて取り組んできたものであり、成果物として 1952 年に「婦人の参政権に関する条約」として形になって現れる。第 7 条はこの条約に基づいた上で、新たな内容を盛り込んでいる。SDGs 目標 5.5 には「政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する」とあり、いかなる分野において女性に対する差別を禁止している点で条約よりも包括的内容となっている。

第 3 節 第 10 条における差別撤廃

文責：清水大輝

教育は、現代社会において、人間形成の源であると同時に生きていくための基本的な手段を形成する。男女平等は、とりあえずは、国家・法律・制度により保障され実現される。しかし、それが真に実現するためには、そのような形式を越えて、最終的には自己及び他者の人格の尊厳性を自覚した女性を、また同様の男性を必要とすること必要とすることは自明であろう。そのための手段こそ広義における教育である。とりわけ、そのことは、法制度を越えて、慣習・慣行まで対象として、さらには、固定化された役割分担観念の撤廃のように、人々の意識にまで踏み込んで、男女平等を実現したいとする本条約においてこそ重要となる。本条文は女性に対して、人間として自己をより完成することを可能とし・社会国家に積極的に参加することを可能とし・より質の高い労働力として自己を形成し・経済的な自立の機会を確保するのを可能とするために、男性と同一の条件で教育の機会を与えようとする。

本条の検討の基礎になったものは、第 25 会期国連女性の地位委員会に設置された作業部会に提出されたフィリピンとソ連の共同案であり、これは基本的に女子差別撤廃宣言

9 条に基づいていた。宣言の規定と異なるのは、①柱書き部分に、教育の定義についての文言が書き加えられたこと②家族計画についての教育的情報を含む、という文言が付け加されたことである。この共同案が検討され、「就学前教育」と「農村および都市における」という文言を加えた上で、これが作業部会案となった。

男女平等における教育の問題について、制度上の平等に加えて、いくつかの国において行われている積極的措置を見てみよう。

スウェーデンでは学校の入学定員について、定められた男女比になるよう調整を行っている。また、カナダでは、教育サービスの利用度の男女差を解消するため、教育省の管轄する出版物における偏った性的役割の描写を是正、教育カリキュラムの修正を行った。

一方、未だ（会議実施時前後）多くの国において結果段階における平等は達成されていないのが現状である。

アルゼンチンやイタリアでは、教育を受けている段階では男女は等しい割合で存在するが、大学教員といったステージになると女性の割合が極端に少なくなることが報告されている。また、エジプトでは、教育の機会均等が憲法で保障されているにもかかわらず、農村部を中心に多くの女性が学校に通えていない現状がある。

上記のように、制度的な平等が保障されていても、実態として平等とは程遠い状態にある例が少なくない。教育における男女平等をどのような次元で実現させるのかという問いは、大きな争点となるだろう。

第 4 節 第 16 条婚姻・家族関係における差別撤廃

文責：長谷川陽菜

本節では、女子差別撤廃条約第 16 条について説明する。

第 16 条

1, 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。

- (a) 婚姻をする同一の権利
- (b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
- (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
- (d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
- (e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれ

- らの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利
- (f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
 - (g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。）
 - (h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利

2、児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければならない。

皆さんもよくご存じであろう SDGs の目標 5 である「ジェンダー平等を実現しよう」には、このテーマを達成するために 9 個のターゲットが存在している。ちなみにここでの「ジェンダー」とは、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」を指す。9 個のターゲットの中には「未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。」「女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。」などがある。

家族は、「社会の自然かつ基礎的な単位」（世界人権宣言 16 条、自由権規約 23 条、社会権規約 10 条）であり、その「家族の統一と調和を損なうことなく」（女子差別撤廃宣言 6 条 1 項）、婚姻及び家族関係において男女の平等を確保することが重要と考えられる。しかし、16 条がカバーする夫婦及び親子を中心とした家族は、制度として国家の法的規制を受けるとともに、宗教、伝統、慣習あるいは文化と密接に関わる、**極めてセンシティブな領域**である。種々の政治的・社会的・経済的条件のもとで、家族の在り方も、時代により様々に変化してきた。現在では伝統的な家父長的家族形態や夫優位の家族観が揺らいだり、場合によっては崩壊してきているが、依然として男女の固定化された役割分担観念の影響は少なからず残っている。様々な背景事情がある故に難しい場面も多いが、どのような家族の理想像が描かれるにせよ、それは個人の尊厳と男女の平等の理念に沿ったものでなければならず、第 16 条は、その基本的な指導原理を示したものである。

第 4 章 論点解説

文責：古村紫織

史実の会議では第 2 章で述べた通り、「あらゆる形態」の女性差別の撤廃を中心理念としたため、数多くの点について争われたが、今会議においてはその中の一部の論点を抽出した。本章においては、本会合で扱われる 2 つの論点について、史実の議論を交えつつ解説する。論点理解は新入生を導く点においても極めて重要なものとなるため、繰り返し読むなどして、理解を深めてもらいたい。

議論時間についてであるが、大論点 1 は議論の発展が見込まれるが、大論点 2 は議論が平行線になることが予測されるので、前者の時間を長めにとることを想定している。

第 1 節 大論点 1「教育」

小論点 1「教育における男女平等」

アファーマティブアクションという言葉をご存じだろうか。アファーマティブアクションとは存在していた又は存在する少数者に対する差別を特別な措置を与えることによって救済しようとする積極的な動きである。つまり、女性差別撤廃条約はその代表例と言える。本論点では教育の分野においてアファーマティブアクションを起こすべきか否かが問題となる。どのような内容のアファーマティブアクションを起こすのか、今会議では、史実第 10 条 1 項のうち、c 号、h 号を取り扱うこととする。以下にその条文を示す。

第 10 条

1. 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
 - (a) ～ (b) (省略)
 - (c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。
 - (d) ～ (g) (省略)
 - (h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報(家族計画に関する情報及び助言を含む)を享受する機会

c 号. 固定化された役割分担観念撤廃のための男女共学の奨励

「男女の役割についての固定化された観念の撤廃」は前文 14 項において宣言され、第 5 条 a 号で原則的に規定されているように、本条約の中心理念となっている。

教育の分野における男女平等ときいて思い浮かべるのはこの条項の内容かもしれない。例えば、農村部においては、農業科は男子のみ、生活科は女子のみの入学が許可されていたことが多くあった。このように受けることのできる教育の分野を制限することは、男女の役割分担に関する固定観念を助長することにつながるため、女性の権利を保障する⁶女性差別撤廃条約では、こういった制度は撤廃するべきであるとし、この条項が設けられた。

史実においてはじめてこの条項の理念が登場したのは、国連女性の地位委員会作業部会草案に対するベルギーがだした代替案「家庭的役割と社会的経済的役割の同一性にもとづいた共学の早期達成」である。ベルギーは夫婦・親子・社会の役割についての観念の変革に基づく教育の必要性をその提案理由とした。この提案に関して国連女性の地位委員会で審議が行われたが、アメリカ、エジプト、イランから「家庭的役割の同一性」に対して反対意見がだされ、フランスからは「男女の役割についての固定化された役割についての固定化された観念の撤廃」という修正案が採択された。これを受けて、国連女性の地位委員会では引き続き、男女共学の早期達成の問題、および男女の固定化された役割分担観念の撤廃に役立つ共学以外の教育手段について議論が交わされたが、前者の問題に関してはイギリスや日本、ケニア等から共学部分又は本号全文削除を求める反対意見及び別学のメリットを主張する意見が出た。一方で、フィンランドやスウェーデンは、男女の職業の役割の偏りの原因に男女別学の影響があることを指摘したり、家事・育児の役割分担を不可能にしている障害を除去するために、それらが女性の仕事とされていることを男性も学ぶ機会を持つべきであると主張するなど、議論は紛糾した。この

⁶ 本条約の目的はあくまでも、「女性の権利を保障する」ことである。ここでは、農村部において、男性を農(林)業(関連)科、女性を生活(関連)学科と制限している例をとる。特定の学科を女性と限定することは、その学科の分野を男性に履修させないことであるから、当然に女性差別とは言えない。しかし、この場合、女性のみが家庭における役割を負わせ、それを固定化しており、女性が男性のみに限定された学科の職業に進出することを妨げることであるため、女性差別であるといえる。その結果、女性が男性と同等の条件で経済活動に参加する上で障害となり、女性の完全な能力開発を困難にし、性別役割分担の変更を妨げることになるため、女性に対してのみ生活関連教育等を行うことは条約違反となる(国際女性の地位協会(1994). P243-244)。このように、今まで差別されてきた“少数者の権利”を保護しようとする動きを「アファーマティブアクション」という。このアファーマティブアクションこそが、一部の西側諸国の懸念事項なのである。

結果、第三委員会作業部会草案では、男女共学は「奨励された」⁷が、共学の早期達成は見送られることとなった。

本号は固定化された役割分担観念を撤廃するために「教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整すること」を求めているが、これは総会第三委員会作業部会において、イランが口頭提案したことにより規定されることとなった。

以上のように、本号において争点となるのは、「男女共学の早期達成」および「男女の固定化された役割分担観念の撤廃に役立つ共学以外の教育手段」である。デリの皆様におかれましては、自国がどのような見解を持つのか、この点に焦点を当てて、自国理解をしていただきたい。

h 号. 家族の健康、福祉についての情報を享受する機会

女子差別撤廃宣言第 9 条 e 号において、国際文書として初めて、「家族の健康及び福祉の確保を助ける教育的情報を享受する機会」を規定された。しかし、1972 年の事務総長レポートで「明白かつ直接的な規定」が存在しないと指摘され、フィリピンも 1973 年にそう述べたことから、本条約において、「家族計画に関する情報及び助言を含む」という文言が追加された。「家族計画」とは、一世帯がもつ子どもの数や子どもを産む時期についての計画であり、とりわけ発展途上国においてはリスクの高い青年期における出産が多く、妊産婦や子どもの死亡率が高いという現状がある。この現状を打破するために青年期における出産のリスクなどの情報を享受する機会を明確に設けようという動きがあったのだ。「明白かつ直接的な規定」をするべきと主張する国は、家族計画を行うことが人権であり、特に、発展途上国においては女性解放のために家族計画の普及が不可欠であるという意義を強調した。一方で、多くの国の批准を得るためには家族計画を条約に含めない方が望ましいと主張する国もあった。

本号は、本条約中においても関連する条文が多く登場するが、今会議においては他の特定の条項において策定すべき文言を決議案に載せることは禁止とする。具体的には RoP やシナリオを参照されたい。

第 2 節 大論点 2 「婚姻」

小論点 1 「婚姻・家族関係における差別撤廃」

史実の女性差別撤廃条約この論点を条約として拘束力のある条文に落とし込むときに、大きく立ちふさがる壁がイスラム諸国であることは多くの人の想像に難くないのではない

⁷ あくまでも「奨励」であり、法的に男女共学を求めているわけではない。そのため a 号及び b 号のように「保障」を法的に求めている条項と齟齬が発生すると考えられることはのちの議論のひとつである。

だろうか。イスラム諸国は女性の権利の確立それ自体に反対なのではない。他の争点においてはむしろ積極的に条文化を求めている国も多くある。しかし、本論点に関しては、条約自体には締結しているものの、留保をすることでその効力を無効化させている国が多くいる。史実においては、バーレーン、エジプト(1 項 c, f)、イラク、モルディブ、マレーシア、バングラデシュ、リビア、クウェートがイスラム法を理由に留保している⁸。

しかし、イスラム諸国が留保しているからと言って、そのような国が「悪」であるとは一概に言うことはできない。経済社会理事会でのイスラム国の発言で、「イスラム法は婦人の権利を保護している」との主張がなされた⁹。この発言は西欧諸国の女性観をもつ国々から見れば、到底看過できない発言であろうが、イスラム諸国はそもそも西欧のような人権概念をもっておらず、西欧のような完全な権利の上での男女平等は目指すところではないのである。1990 年、イスラム諸国会議機構で採択された「イスラムの人権に関するカイロ宣言」¹⁰6 条では、「女性は人間の尊厳において男性と平等である」とされていることからその慣習が伺えるだろう。西欧の考え方では、男性と対等な「権利」を得ることが女性の権利保護と考えられてきた一方で、イスラムにおいては個人の権利よりも家族、共同体の権利に重きを置いており、権利の上での平等よりも、精神の上での平等を真の平等と捉えているのである¹¹。西欧が国際基準となっている今日の世界であるが、それが果たして本当に「善」であり、イスラム諸国の女性観が「悪」とされるのか、デリの皆さんには考えてみていただきたい¹²。

以上のことから、本論点では、イスラム諸国がイスラム法を理由にこの条文の作成に反対し、西欧諸国がその反対に様々な観点から反対し、条文作成をしようとするだろう。西欧諸国はイスラム圏の女性の権利がいかに侵害されているかなどの実際的な面や、「権利」として確立することの重要性を説くが、イスラム諸国は過去の慣習や慣行の丹念な検討が必要であることを強調する。この論点においては議論の収束が見込めないが、今会議で留保は設定していないため、シナリオを作成する段階で妥協点を探してほしい。

⁸ 岩本(2007).P132

⁹ 岩本(2007).P136

¹⁰ 本条約の採択は、女性差別撤廃条約の採択より後であることに留意していただきたい。

¹¹ 本節においては、岩本(2007)の論文を多分に参考にしている。URL を参考文献一覧に記載しているため、特にイスラム諸国を担当する旧メンデリのみなさんにおいては新入生のフォローアップのために参照されたい。ロジック練り練りにもとっても有用です！！

¹² ただし、新入生にそれを押し付けることのないよう、十分注意されたい。

参考文献

第 1 章

岩沢雄司(2023).『国際法 第 2 版』.東京大学出版会.

国際女性の地位協会編(2010).『コンメンタール女性差別撤廃条約』.尚学社.

山下泰子(1996).『女性差別撤廃条約の研究』.尚学社.

外務省.『人権外交 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 締結国一覧』

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001_1.html

(最終閲覧日 2024 年 2 月 24 日)

ユニセフ.『用語の解説』.

https://www.unicef.or.jp/kodomo/nani/history/hi_s2.htm

(最終閲覧日 2024 年 24 日)

第 3 章

国際女性の地位協会(1992).『女子差別撤廃条約注解』.尚学社.

鹿児島県(2022).『ジェンダーとは』.

<https://www.pref.kagoshima.jp/abl5/kurashi-kankyo/jinken/danjyokeihatu/030.html>

(最終閲覧日 2024 年 3 月 3 日)

第 4 章

国際女性の地位協会(1994).『女性差別撤廃条約注解〔訂正版〕』.尚学社

岩本珠美(2007).『イスラムと女性の人権 一国連での討議をとおして一』.創価大学大学院.

https://www.soka.ac.jp/files/ja/20170525_112552.pdf, (最終閲覧日 2024 年 2 月 22 日)

編集後記

読破おめでとうございます！今年の会議の中で一番短い BG だったかと思いますが、おそらく最後まで読んで編集後記まで読んでくれたあなたはほんとうに少数派です、おそらく…

でもそれで全くよくて、模擬国連のやり方は十人十色です。BG やタスクを大切にする人もいれば、自分なりのリサーチを大切にする人もいます。会議に参加することでその人自身が楽しめることが一番大切なことです。

でも、最後まで読んでくれたあなたは、フロントにとってとってもありがたくてすばらしい人材です！！それだけで私はあなたのことが大好きです！！買った揚げ物が揚げたてになるおまじないをかけておきます。

会議監督 木村歌菜

BG 通読お疲れ様です！BG 書くの大変すぎてもう二度と書きたくないです。北陸と強化の会議準備に追われながら書いたので全然意味が分からない文章になってたら申し訳ないです。その時はメンターなどで教えてください(?)

議長 古村紫織

やっぱり BG 書くのって難しいですね。そもそも自分があまりレポート執筆とか向いていないのかもしれませんが。みんな本当に凄すぎる。法学部でよかった～（落単確定血の涙）。

秘書官 清水大輝

大輝くんは法学部でよかったあと書いていますが、私の総じてグロい学部はレポート多く、分かりやすく書けばいいでしょ！という精神で一年間やっていましたね。テストはいやです。総グロでよかったあ。

秘書官 遠藤みのり

みなさん、進級・ご入学おめでとうございます。祖父からの手紙にあった「学ぶことは人生の選択肢を豊かにしてくれ、意欲と自信は将来に明かりを灯し励ましてくれる」という文章が私は大好きです。みなさんの一年が素敵なものでありますように。

長谷川陽菜